

검증 가능성과 과세권

— 조세행정의 인식론적 조건에 관하여 —

부제 투명성 · 접근성 · 추적성 · 재현성이 필수인 Return of Capital(자본환급) 세액환급 국제조세 금융세제 정책결정과정의
폐쇄성을 비판하며

발행자 인홍 장세봉 · 독립연구자 ·

· 010-7753-1240

구미시 1공단로 212 한라시그마밸리 지식산업센터 815~816호 ·

계산기 ROC 환급 종합소득세 계산기 ·

2026-09-08 · V1.0

초 록

과세처분은 사실인정을 전제로 한다. 「국세기본법」 제16조가 조사와 결정을 장부와 증거자료에 의하도록 한 것은 절차규정의 형식이 아니라 **인식의 성립조건**을 정한 것이다. 이 논문은 외국 상장 ETF 분배금의 소득성격을 둘러싼 쟁송을 소재로 하여, 조세행정에서 **무엇이 증거로 인정되는가**를 논구한다.

이 논문이 중심에 두는 물음은 하나다. **누가 이 문제의 주인인가**. 이는 분배금의 세무상 소득성격을 납세자가 스스로 정할 수 있는가를 묻는 것이 아니다. 자기 재산에 대한 과세가 어떠한 사실과 증거에 기초하였는지를 확인하고, 자신의 장부와 원자료를 제시하여 실질조사를 요구하며, 과세관청이 채택한 과세표준을 독립적으로 재현하고 반증할 수 있는 **주체가 누구인가**를 묻는 질문이다. 본 연구는 이를 **납세자 주권** taxpayer sovereignty 이라 이름한다 — 현행법의 용어가 아니라 **본 연구가 제안하는 규범적 개념**이며, 제 I 장에서 그 뜻을 한정한다.

논지는 하나다. **검증 가능한 것만이 근거가 될 수 있고, 검증 가능성은 공개성·접근성·추적성·재현성이라는 네 조건 위에 선다**. 이 네 요건을 충족하는 증거방법이 이미 존재함에도 이를 조사하지 아니하고, 네 요건을 충족하지 못하는 자료 — 공시되지 아니하고, 접근권이 없으며, 추적되지 아니하고, 재현할 수 없는 문서 — 를 납세자에게 요구한다면, 그 요구는 사실인정의 기초를 확장하는 것이 아니라 **인식의 성립조건 자체를 해체하는 것**이다.

나아가 이 논문은 본건에 관하여 **공개된 공청회가 한 차례도 없었다**는 사실 자체를 문제로 삼는다. 검증 가능성을 요구하는 제도가 그 자신의 결정과정에 대하여는 검증 가능성을 갖추지 아니한다면, 그것은 원리의 불일치다.

주제어 근거과세 · 검증 가능성 · 재현성 · 증명책임 · 납세자 주권 · 검증주체 · 인식론적 부담 · 공론화

I. 누가 이 문제의 주인인가

먼저 물어야 할 것은 「어느 과세관청이 어떻게 처리하였는가」가 아니다. **과세대상이 된 재산과 거래의 사실을 가장 먼저 알고, 그 사실을 증명할 장부와 증거를 보유하며, 잘못된 과세의 경제적 결과를 최종적으로 부담하는 자가 누구인가**이다.

그 자는 납세자다. 그러나 이것이 납세자가 세법의 적용 여부를 스스로 정한다는 뜻은 아니다. 법적 판단권은 과세관청에 있고, 쟁송의 최종 판단은 사법에 있다. 여기서 말하는 **주체**란 처분의 결정권자가 아니라, **자기 거래의 사실을 구성하고, 장부를 제시하고, 증거를 연결하여, 그 실질을 조사하도록 요구하는 권리주체**를 뜻한다.

「국세기본법」의 구조가 이 물음과 맞닿아 있다. 제14조 제2항은 「**세법 중 과세표준의 계산에 관한 규정은 소득, 수익, 재산, 행위 또는 거래의 명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라 적용한다**」고 정한다. 제16조 제1항은 납세의무자가 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우 과세표준의 조사와 결정을 **그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다**고 정하며, 같은 조 제3항은 장부와 다르게 결정하였을 때 **정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다**고 정한다.

개념의 한정 — 납세자 주권

본 연구에서 「**납세자 주권**」 taxpayer sovereignty이란 **납세자가 세법의 적용 여부를 자의적으로 결정한다는 뜻이 아니다**. 자기 재산·소득·거래에 관한 과세사실의 원자료에 접근하고, 그 데이터의 생성과 변환을 추적하며, 자신의 장부와 증거를 제출하여 실질조사를 요구하고, 과세표준과 세액을 독립적으로 재현하며, 그와 다른 과세결정에 대하여는 사실적·법률적 근거의 설명을 요구할 수 있어야 한다는 **조세행정상 주체성의 원리**를 뜻한다.

이 말은 현행법의 용어가 아니다. 어느 법률도 이 이름을 쓰지 아니한다. **본 연구가 제안하는 규범적 개념**이며, 그 근거는 위 두 조문의 문언과 그에 관한 재판례의 법리에서 끌어온 것이다.

명 제 1

근거과세는 **과세관청만의 행위원칙이 아니다**. 납세자가 자기 장부와 증거를 조직하여 국가에 사실조사를 요구할 수 있게 하는 **권리보장의 구조**이기도 하다.

제16조의 문언은 이를 「**납세자의 권리**」라는 말로 규정하지 아니한다. 위 명제는 조문의 문언이 아니라 **본 논문의 규범적 해석**이다.

II. 형식에 종속되는 납세자와 사실을 검증하는 납세자

이것은 적극적인 납세자와 소극적인 납세자의 차이가 아니다. **과세행정이 산출한 최종 숫자의 객체가 되는가, 아니면 과세사실 검증과정의 주체가 되는가**의 차이이다.

외국 상장 ETF의 지급내역에 지급시점의 표시로 Dividend가 붙었다고 하자. 두 갈래가 갈린다.

구분	형식에 종속되는 흐름	사실을 검증하는 흐름
출발점	증권회사의 최초 표시	「내가 받은 이 금원은 실제로 무엇인가」

경로	증권회사 표시 → 배당으로 수용 → 원천징수 결과 수용 → 지급명세서 수용 → 종합소득세 신고 → 과세확정	발행기관 분배 → 지급시점 잠정 처리 → 회계연도 결산 → 최종 세무성격 → 정보벤더 → 현지 보관기관·적격증개인의 소득재분류 → 과다원천징수세액 정산 → 한국예탁결제원 전달 → 국내 증권회사 → 개인별 지급원장 → 취득원가 원장 → 국내 과세표준
근거의 자리	「증권회사가 배당이라 하였다」· 「원천징수되었다」·「환급되지 아니하였다」· 「지급명세서에 배당으로 들어왔다」 — 결과값이 사실을 대신한다	「여기 원자료가 있다. 여기 거래원장이 있다. 여기 발행기관의 확정자료가 있다. 이것들을 대사하여 실제 소득의 성격과 금액을 조사하라」 — 원자료가 사실을 정한다
요구의 내용	결론을 부탁한다	실질조사를 요구하고, 나아가 「이 원장을 배척하려면 어느 기록이 사실과 다른지 특정하고 그 부분에 관하여 조사한 사실과 판단근거를 제시하라」고 근거과세 를 요구한다
귀결	과세정보의 최종 소비자	자기 과세사실의 검증주체

앞의 흐름에서 든 네 가지 — 증권회사의 표시, 원천징수의 사실, 환급의 부존재, 지급명세서의 기재 — 는 모두 중요한 증거일 수 있다. 다만 **그것만으로 그 분배의 최종 세무성격 final tax character이 무엇이었는지까지 증명되는 것은 아니다**. 납세자가 거기서 멈추면 과세관청 또한 이미 산출된 국내 전산결과를 출발점으로 삼기 쉽고, 그때 **전산상의 형식이 거래의 실질을 지배하는 역전**이 일어날 수 있다. 제14조 제2항이 「명칭이나 형식과 관계없이 그 실질 내용에 따라」 적용하라고 한 것은 바로 그 역전을 막기 위한 것이다.

본건이 이 물음을 시험하기에 알맞은 까닭은 **형식과 실질이 시간적으로 분리될 수 있기 때문**이다. 지급시점의 잠정 처리와 회계연도 종료 후의 최종 세무성격이 다를 수 있고, 확정 뒤에도 정보벤더의 마감이나 재분류 처리주기 때문에 환급이라는 후속 집행이 누락될 수 있다. 그러한 사정에서 「처음에 배당으로 표시되었다」 또는 「환급되지 아니하였다」는 결과만으로 국내 과세사실을 확정한다면, 그것은 거래의 실질을 조사한 것이 아니라 **데이터 계보의 특정 시점에 나타난 형식적 상태를 과세사실로 채택**한 것일 수 있다.

그러므로 본건은 세율 몇 퍼센트의 문제가 아니다. **디지털 조세행정에서 누가 사실을 지배하는가**의 문제다. 금융기관·정보벤더·예탁결제기관·증권회사·과세관청의 전산과 조사관은 각각 사실을 생성하거나 전달하거나 조사하거나 법률을 적용하는 주체다. 그러나 그 사실로 인하여 자기 재산에 조세를 부담하는 자는 납세자다. 검증 가능한 조세행정이라면 납세자가 그 계보에서 배제되어서는 아니 된다.

「국세기본법」 제16조 제1항은 납세의무자가 장부를 갖추어 기록하고 있는 경우 과세표준의 조사와 결정을 **그 장부와 이와 관계되는 증거자료에 의하여야 한다**고 정한다. 같은 조 제3항은 장부와 다르게 결정하였을 때 **정부가 조사한 사실과 결정의 근거를 결정서에 적어야 한다**고 정한다. 이 두 조항은 절차를 정한 것으로 읽히기 쉬우나, 실은 **인식의 순서**를 정한 것이다. 먼저 장부를 보고, 다르게 볼 때에는 그 근거를 적어라 — 이는 인식이 어떻게 성립하는가에 관한 규범이다.

재판례가 확립하여 온 「과세요건사실의 증명책임은 과세관청에 있다」는 법리도 같은 층위에 놓인다. 증명책임의 분배는 **진위불명(non liquet) 상태의 불이익을 누구에게 귀속시킬 것인가**를 정하는 규범이며, 그 점에서 인식론적 성격을 가진다.

Ⅲ. 검증 가능성의 네 조건

어떤 명제가 조세행정에서 **근거**가 되려면 무엇을 갖추어야 하는가. 네 가지를 제시한다.

조건	내용	갖추지 못하면
공개성	그 자료가 특정인의 호의에 기대지 아니하고 열려 있는가	확인 = 관계의 문제가 된다. 아는 사람만 안다
접근성	그 자료에 이르는 적법한 경로 가 당사자에게 있는가	요구는 성립하나 이행은 불가능하다
추적성	값의 출처를 원부의 특정 항목까지 추적할 수 있는가	수치는 있으나 그 수치가 무엇인지 말할 수 없다
재현성	같은 자료로 다른 사람이 같은 값에 이르는가	주장만 남고 검증이 없다

명 제 Ⅱ

네 조건을 갖춘 명제만이 근거가 된다. 갖추지 못한 명제는 **믿음**일 수는 있어도 **근거**일 수는 없다.

이 기준을 본건의 두 증거방법군에 적용하면 결과가 갈린다. 한쪽에는 발행기관이 결산 뒤 확정하여 공시한 자료 — Form 8937, Form 1099-DIV Box 3, ICI Primary Layout Box 3 — 와 납세자가 갖추어 기록한 취득단위 원장이 있다. 이들은 공시되어 있고, 접근권이 인정되며, 원부의 특정 항목까지 추적되고, 동일 자료로부터 동일한 값이 산출된다. 다른 한쪽에는 발행기관의 내부 회의자료가 있다. 이는 공시 대상이 아니고, 납세자에게 그 제출을 구할 청구권이 없으며, 따라서 추적도 재현도 불가능하다.

IV. 재현성은 왜 인식의 성립조건인가

재현되지 아니하는 값은 그것을 말한 사람의 권위에 기댄다. 재현되는 값은 누구의 권위에도 기대지 아니한다.

본건에서 과다하게 원천징수된 금액은 세 값의 곱으로 정해진다 — 발행기관이 확정하여 공시한 **주당 자본환급**, 권리기준일의 **보유수량**, 실제로 적용된 **원천징수율**이다. 세 값은 모두 문서에 기재된 상수이고, 곱셈은 관측자에 의존하지 아니한다. 그러므로 과세관청이 산출하여도, 금융기관이 산출하여도, 납세자가 산출하여도 동일한 값에 이른다.

명 제 Ⅲ

재현 가능성은 **권위로부터의 독립**을 뜻한다. 값이 재현되면 그 값을 누가 말했는지는 더 이상 중요하지 아니하다. 이것이 재현성이 인식의 성립조건인 까닭이다.

따라서 재현되는 값을 두고 「납세자의 주장」이라 부르는 것은 범주의 착오다. 그것은 주장이 아니라 **계산**이며, 다투려면 식의 어느 값이 틀렸는지를 대야 한다.

V. 존재하지 아니할 수 있는 것을 요구하는 일

미국 규제투자회사의 분배는 지금 시점에 배당으로 처리되고, 그 최종 세무성격은 회계연도 결산 뒤에 확정된다. 이 시간구조는 국가기관이 서면으로 확인한 바이다.

「분배 시점에는 미국시장 관행에 따라 배당(Cash Dividend)으로 **잠정 간주**되어 15% 현지 원천징수가 이루어집니다. 이후 **발행사의 소득성격 확정 후** ... 소득재분류 리포트를 작성, IRS 과납세금 환급을 진행하며 ...」
— 한국예탁결제원 정보공개 결정통지 · 접수 16835791 · 2항

그렇다면 분배를 승인한 시점의 문서가 결산 뒤에 정해지는 값을 담고 있으리라 기대할 근거는 없다. 두 문서는 **증명대상과 생성시점이 동일하지 아니하다**. 그러한 문서를 최종 세무성격의 필수 증빙으로 요구하는 것은, 사실을 더 알기 위한 요구가 아니라 **충족될 수 없는 조건**을 세우는 일이 된다.

명 제 IV

이행이 구조적으로 불가능한 요구는 **사실확인**의 수단이 아니라 **결론의 대체물**이 된다. 요구가 충족되지 아니하였다는 사정이 곧 요증사실이 부존재한다는 결론으로 쓰이기 때문이다.

그러나 **소극적 사실에 대한 납세자의 증명 불능은 증명책임의 전환을 발생시키지 아니한다**. 요증사실의 부존재와 그 증명의 불능은 논리적으로 독립한 명제다.

VI. 부담의 배분 — 능력과 관할

부담을 누구에게 지울지는 도덕의 문제이기 이전에 **능력과 관할**의 문제다. 납세자에게는 외국 회사에 대한 사법·행정 관할권이 없다. 반면 국가에는 조약과 법률에 그 수단이 마련되어 있다 — 조약 제693호 제28조 제4항은 특별한 요청이 있으면 상대국 권한있는 당국이 **서적·서류·진술·기록·계산서를 포함한 「미편집 원작의 사본형태」**로 정보를 제공하도록 정하고, 「국제조세조정에 관한 법률」 제36조 제1항은 권한 있는 당국이 조세의 부과와 징수를 위하여 필요한 조세정보를 **획득하여 체약상대국과 교환할 수 있다**고 정한다. 같은 법 제36조 제2항이 납세의무자에게 요구할 수 있도록 한 것은 **실제소유자 정보**이다.

명 제 v

부담은 **그 부담을 이행할 수단을 가진 쪽**에 지워야 한다. 수단 없는 쪽에 이행을 명하고 수단 있는 쪽이 그것을 쓰지 아니하면, 그 사이의 공백은 **제도의 공백**이지 납세자의 게으름이 아니다.

VII. 원리의 불일치 — 공론 없는 결정

검증 가능성을 요구하는 제도가 그 자신의 결정과정에 대하여는 검증 가능성을 갖추지 아니한다면, 그것은 이중의 기준이 아니라 원리의 불일치다.

본건에 관하여 **공개된 공청회는 한 차례도 없었다**. 다수의 투자자에게 공통으로 미치는 사안이고, 그 처리 방식이 이미 여러 해에 걸쳐 실행되고 있음에도, 그 기준이 어떻게 정하여졌고 무엇을 근거로 삼았는지가 공개된 자리에서 논의된 바가 없다.

사인이 알 수 있었던 것은 오직 **정보공개청구**를 거듭한 결과뿐이다. 네 건의 결정통지가 잠정과 확정 of 구조, 자료의 계보, 전달되는 항목과 그 단위, 그리고 특정 회차의 누락과 그 규모를 문서로 확정하였다. 이것은 제도가 스스로 밝힌 것이 아니라 **물어서 얻어낸 것**이다.

명 제 VI

납세자에게 투명성·접근성·추적성·재현성을 요구하는 행정은, 자신의 기준설정 과정에 대하여도 같은 네 조건을 지켜야 한다. 요구하는 자와 요구받는 자에게 다른 인식 기준이 적용된다면, 그 요구의 정당성은 스스로 무너진다.

VIII. 결론

이 논문의 결론은 세 문장으로 줄일 수 있다.

결 론

첫째, **검증 가능한 것만이 근거가 된다**. 공개성·접근성·추적성·재현성은 자료의 미덕이 아니라 근거가 되기 위한 조건이다.

둘째, **네 요건을 충족하는 증거방법이 현존함에도 이를 조사하지 아니한 채 요건을 충족하지 못하는 자료를 요구하는 것은 사실인정의 기초를 확장하지 아니한다**. 그것은 인식의 성립조건을 치환하는 것이다.

셋째, **요구하는 자는 요구받는 자와 같은 기준 아래 서야 한다**. 공론 없이 정해진 기준으로 공론의 자리에서만 통용되는 증명을 요구할 수는 없다.

넷째, **과세사실의 검증주체는 납세자다**. 사실을 생성하고 전달하고 조사하고 법률을 적용하는 주체는 여럿이나, 그 사실로 자기 재산에 조세를 부담하는 자는 납세자 하나다. 그를 계보에서 배제한 과세는 검증 가능한 과세가 아니다.

중심 문단 — 첫머리의 물음에 대한 답

「누가 이 문제의 주인인가.」 이 물음은 분배금의 세무상 분류를 납세자가 스스로 정할 수 있는가를 묻는 것이 아니다. 자기 재산에 대한 과세가 어떠한 사실과 증거에 기초하였는지를 확인하고, 자신의 장부와 원자료를 제시하여 실질조사를 요구하며, 과세관청이 채택한 과세표준을 독립적으로 재현하고 반증할 수 있는 주체가 누구인지를 묻는 질문이다.

납세자가 증권회사의 최초 표시와 전산상 과세결과를 그대로 받아들이는 순간, 그는 **과세정보의 최종 소비자**가 된다. 그러나 원천자료를 찾아 거래를 복원하고, 국제 원천징수와 소득재분류의 데이터 계보를 추적하고, 취득가액 원장을 재구성하여 과세표준을 수리적으로 재현한 뒤 과세관청에 그 증거에 기초한 사실조사를 요구한다면, 그는 더 이상 행정결과의 객체에 머물지 아니한다.

그때 납세자는 자기 과세사실의 검증주체가 된다.

실질과세와 근거과세가 살아 있는 제도라면, 국가는 이러한 납세자를 불편한 이의제기자로 취급하여서는 아니 된다. 오히려 그가 제출한 장부와 증거를 조사하고, 이를 배척한다면 어느 사실이 다른지와 그 판단근거를 설명할 수 있어야 한다. **이것이 블랙박스 과세와 검증 가능한 과세를 가르는 경계다.**

네 조건은 결국 하나의 물음으로 모인다 — **납세자가 자기 과세사실을 검증할 수 있는가.** 투명성은 「왜 이렇게 과세하였는가」를 물을 수 있는 조건이고, 접근성은 그 답을 검증할 자료를 얻을 수 있는 조건이며, 추적성은 그 수치가 어디에서 왔는지 거슬러 올라갈 수 있는 조건이고, 재현성은 국가가 산출한 수치를 국민이 같은 원자료로 다시 산출해 볼 수 있는 조건이다.

그러므로 이 글이 상정하는 납세자는 시혜를 구하는 자가 아니다. **행정을 감시하고 견제하는 시민**이다. 감시는 적의가 아니라 **절차의 일부**이며, 견제는 방해가 아니라 **근거과세를 성립시키는 조건**이다. 물을 수 있는 자가 없는 곳에서는 근거를 적을 까닭도 사라진다.

이 글은 특정 과세처분의 적법성을 판단하지 아니한다. 그것은 과세관청의 심사·결정과 납세자의 신고, 그리고 필요하다면 사법의 영역이다. 이 글이 다룬 것은 그보다 앞선 물음 — **무엇을 알았을 때 알았다고 말할 수 있는가** — 이며, 그 물음은 공개된 자리에서 논의될 가치가 있다. 이 글을 쓰는 까닭이 그것이다.

참고 전거

1. 「국세기본법」 제14조(실질과세) · 제16조(근거과세) · 제18조 제1항(과세형평) · 제57조 제1항.
2. 「소득세법」 제17조 제1항 · 제2항 제1호.
3. 재정경제부 금융세제과-576 (2026. 6. 26.).
4. 「국제조세조정에 관한 법률」 제36조 제1항·제2항 · 제38조 제1항.
5. 「대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약」 (조약 제693호) 제12조 · 제16조 · 제28조.

6. 미국 내국세법 제301조(c) · 제316조(a) · 제851조(g) · 제1441조 · 제1464조 · 제6045B조(a) · 제6402조. 재무부규칙 §1.1441-3(c) · §1.1461-2 · §1.1464-1.
7. 미국 국세청 Form 8937 및 그 안내 · Form 1042-S 및 그 지침 · Form 1099-DIV Box 3.
8. 한국예탁결제원 정보공개 결정통지 접수 16516499 · 16764618 · 16835791 · 16848276.
9. 과세요건사실의 증명책임에 관한 재판례 — 서울고등법원(춘천) 2021누987 · 서울행정법원 2015구합9681 · 서울고등법원 2014누68722 · 대법원 2015두41944 · 창원지방법원 2014구합692.

04_논문_검증가능성과_과세권 · 2026-09-08 | 발행자 인흥 장세봉 · 독립연구자. 인용한 조문·회신·서식은 원부를 열어 읽고 적었으며, 개별 납세자의 금액·계좌·성명과 청구인의 이름·주소는 실지 아니하였습니다. 확인되지 아니한 사항은 적지 아니하였습니다.